

Resumo Estruturado: Direitos de Nacionalidade (CF/88)

1. Conceito e Distinção Fundamental

- **Nacionalidade vs. Cidadania:** A **nacionalidade** é o vínculo jurídico-político que liga o indivíduo ao Estado, diferenciando os nacionais dos estrangeiros. A **cidadania** representa o atributo daqueles que possuem o pleno gozo dos direitos políticos. Todo cidadão é nacional, mas nem todo nacional é cidadão (por exemplo, um menor de idade possui nacionalidade, mas ainda não goza de cidadania plena).
-

2. Espécies de Nacionalidade

- **Nacionalidade Originária (Primária):** Decorre de fato natural (nascimento) e ocorre de forma involuntária, originando os **brasileiros natos**. Adota critérios territoriais (*jus soli*), sanguíneos (*jus sanguinis*) ou mistos.
 - **Nacionalidade Derivada (Secundária):** Adquirida por ato de vontade (volitivo) celebrado após o nascimento, mediante o processo de naturalização, originando os **brasileiros naturalizados**.
-

3. Hipóteses de Brasileiro Nato (Art. 12, I, CF/88)

A) Critério *Jus Soli* (Territorial – Regra Geral)

- **Hipótese:** Os nascidos em solo brasileiro, ainda que de pais estrangeiros.
- **Exceção de Exclusão:** Não será brasileiro nato o nascido no Brasil filho de pais estrangeiros se **cumpridos cumulativamente dois requisitos**:
 1. Ambos os pais serem estrangeiros; e
 2. Pelo menos um dos pais estar a serviço do seu país de origem.
- **Nota:** Se os pais estrangeiros estiverem a serviço de um terceiro país ou a passeio/férias, a criança nascida no Brasil será brasileira nata. O território abrange o solo, mar territorial e espaço aéreo.

B) Critério *Jus Sanguinis* Funcional

- **Hipótese:** Os nascidos no exterior, filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil (União, Estados, Distrito Federal ou Municípios).
- **Atenção:** O serviço prestado a organismos internacionais não se enquadra nessa hipótese constitucional.

C) Critério *Jus Sanguinis* Residencial / Registro (Nacionalidade Potestativa)

- **Hipótese:** Nascidos no exterior, filhos de pai ou mãe brasileira que **não** estejam a serviço do Brasil. Adquirem a condição de natos em duas situações:
 1. **Registro Consular:** Serem registrados em repartição brasileira competente no exterior; **ou**
 2. **Residência + Opção:** Venham a residir no Brasil e optem, em qualquer tempo, após atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.
 - **Efeitos da Opção:** A decisão da Justiça Federal que homologa a opção confirma a nacionalidade com efeitos retroativos (*ex tunc*), considerando o indivíduo brasileiro nato desde o seu nascimento.
-

4. Hipóteses de Brasileiro Naturalizado (Art. 12, II, CF/88)

- **Naturalização Ordinária:** Concedida na forma da lei a estrangeiros em geral. Para originários de **países de língua portuguesa**, a Constituição exige apenas **1 ano de residência ininterrupta** e **idoneidade moral**. Trata-se de ato discricionário do Poder Executivo.
 - **Naturalização Extraordinária (Quinzenária):** Destinada a estrangeiros de qualquer nacionalidade presentes no Brasil há **mais de 15 anos ininterruptos** e **sem condenação penal**, mediante requerimento. Preenchidos os requisitos, trata-se de direito subjetivo do requerente (ato vinculado).
-

5. Portugueses Equiparados / Quase-Nacionalidade (Art. 12, § 1º, CF/88)

- Aos portugueses com **residência permanente** no Brasil, havendo **reciprocidade** de tratamento em favor de brasileiros em Portugal, serão atribuídos os direitos inerentes ao **brasileiro naturalizado**.
 - **Natureza:** O português equiparado não adquire a nacionalidade brasileira; ele permanece como estrangeiro, mas usufrui de equivalência de direitos.
-

6. Condição Jurídica e Distinções Constitucionais

- **Isenção de Distinções por Lei:** A lei infraconstitucional não pode estabelecer qualquer discriminação entre brasileiros natos e naturalizados; apenas a própria Constituição pode fazê-lo.

- **Cargos Privativos de Brasileiro Nato (Art. 12, § 3º):** Rol taxativo fundamentado na proteção da soberania e segurança nacional:
 1. Presidente e Vice-Presidente da República;
 2. Presidente da Câmara dos Deputados;
 3. Presidente do Senado Federal;
 4. Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF);
 5. Membro da Carreira Diplomática;
 6. Oficial das Forças Armadas;
 7. Ministro de Estado da Defesa.
 - **Extradição (Art. 5º, LI):** O brasileiro nato jamais é extraditado. O naturalizado pode ser extraditado apenas em duas situações:
 1. Crime comum praticado *antes* da naturalização; **ou**
 2. Comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.
 - **Conselho da República:** São reservadas 6 (seis) vagas exclusivamente para cidadãos brasileiros natos.
-

7. Perda e Reaquisição da Nacionalidade (Pós EC nº 131/2023)

Com as alterações da **Emenda Constitucional nº 131/2023**, a perda da nacionalidade brasileira ocorre estritamente nos seguintes casos:

1. **Cancelamento da Naturalização:** Declarado **exclusivamente por sentença judicial** (vedada a via administrativa) em virtude de fraude no processo de naturalização ou atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.
 2. **Pedido Expresso de Renúncia:** Declarado mediante solicitação voluntária por escrito perante autoridade brasileira competente, sendo **vedada a perda se resultar em apatridia**.
 - **Fim da Perda Automática:** A EC nº 131/2023 revogou a perda decorrente da simples aquisição voluntária de outra nacionalidade originária ou derivada.
 - **Reaquisição:** A renúncia voluntária não impede o interessado de readquirir a sua nacionalidade originária, na forma estabelecida em lei.
-

8. Idioma e Símbolos Oficiais (Art. 13, CF/88)

- A língua portuguesa é o idioma oficial do Brasil. A Bandeira, o Hino, as Armas e o Selo são os símbolos nacionais, sendo facultado aos Estados, Distrito Federal e Municípios possuírem símbolos próprios.
-

💡 Se quiser testar seus conhecimentos, posso elaborar um simulado focado nas pegadinhas da banca Cebraspe sobre cargos privativos e as mudanças da EC nº 131/2023.